# ПРОТОКОЛ
## Совместного совещания с налогоплательщиком

Межрайонная Инспекция ФНС России № 47 по г. Москве

наименование города места проведения комиссии

«19 » ноября 2019 г. №

Члены комиссии Тельных Е.Ю.
Артемова А.А.

**Представители организации** Представительство «НЭО СИТИАР КО,ЛТД» (Республика Корея) ИНН 9909433209 КПП774751001

**Секретарь комиссии** Зубарева О.Н.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Заслушивание представителя Представительства в рамках совместного совещания, по вопросу мобилизации в бюджет сумм налога на прибыль.

**I. СЛУШАЛИ:**
**Председателя комиссии** – открыл заседание комиссии.

**II. СЛУШАЛИ:**

**Уполномоченного члена комиссии** – представил информацию по налогоплательщику.

Из сведений, представленных иностранной организацией, установлено, что Московское представительство иностранной организации на территории РФ осуществляло подготовительно-вспомогательную деятельность, а именно: сбор информации для головной организации, предоставление информации о головной организации, рекламирование услуг головной компании.

Головная компания является производителем автомобильных запасных частей на все легковые автомобили. Иностранная компания «НЭО СИТИАР КО,ЛТД» входит в состав группы компаний Централ Корпорэйшн (Корея), в которую входят заводы (14 заводов в Кореи, 1 в Мексике, 1 в Китае, 1 во Вьетнаме), являющиеся производителями запасных частей на автомобили.

Ввоз запасных частей на автомобили на территорию России осуществляют дистрибьюторы по контрактам, заключенным с головной компанией.

Иностранная компания «НЭО СИТИАР КО,ЛТД» является учредителем ООО «СитиАр Рус». Учредителем иностранной компании является компания Централ Корпорэйшн (Корея).

До 2018 года глава представительства являлся единственным сотрудником. С 2018 года численность Представительства «НЭО Ситиар КО. ЛТД» составила 3 человека:

Глава представительства – осуществлял управление функциями представительства.

Заместитель главы представительства - Солдатова Ольга Александровна осуществляла выполнение поручений главы представительства и поездки на семинары ;

Технический директор – Никитин Павел Валентинович – осуществлял консультирование всех покупателей продукции головной компании по техническим вопросам по телефону и интернету;

В ходе проведения мероприятий налогового контроля, в соответствии со ст. 90 НК РФ, проведен допрос Главы представительства – Картузова Романа Олеговича (протокол от 01.10.2019).

В ходе допроса глава представительства пояснил следующее: Я являюсь главой представительства с июня 2015 года. Раньше я работал в российской компании, которая являлась дистрибьютором иностранной компании «НЭО Ситиар КО.ЛТД». В дальнейшем сотрудник головного офиса предложил мне занять должность главы представительства.

В мои обязанности входило продвижение торговой марки головной компании (участие в выставках, реклама в отраслевых журналах, в социальных сетях, он-лайн изданиях), исследование рынка, проведение семинаров непосредственно у покупателей (бронирование конференц. залов), предоставление информации о продукции головной компании, поиск потенциальных покупателей, изготовление и перевод рекламной продукции компании и проведение предварительных переговоров с покупателями. В ходе переговоров проходило обсуждение сроков поставок, возможность поставок в отдельно взятом регионе, размер минимальных поставок.

После согласования всех вопросов с потенциальными покупателями, приезжал представитель головной компании и дальнейшее общение покупателей происходило с ним, договоры заключались иностранной компанией.

Налогоплательщиком представлены Контракт (Дистрибьюторский договор) № NC-000-04-C03-270107-20160101 от 25.01.2016 года, Контракт № NC-000-04-C03-270108-20151225 от 25.12.2015 года, Контракт №15/14 от 15.10.2014 года. В ходе анализа представленных документов, установлено, что право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи иностранной компанией товара в распоряжение склада временного хранения, расположенного по адресу таможенного поста, указанного в сопроводительных документах транспортно-экспедиционной компании, осуществляющей доставку Товара.

По данным выписок о движении денежных средств Представительства «НЭО Ситиар КО. ЛТД», установлено перечисление денежных средств за оплату организации мероприятий, аренды склада (склад использовался для хранения рекламной продукции, договор аренды склада заключался от лица представительства и подписывался главой представительства), оплаты грузоперевозок, размещения рекламы в журнале «Новости автобизнеса», также в 2016 г. представительством осуществлялась оплата за услуги по подготовке и подаче заявления на регистрацию товарного знака CTR в ТРОИС ФТС РФ.

Товарный знак принадлежит Холдингу Централ Корпорэйшн (Корея). Регистрация в Таможенном Реестре Объектов Интеллектуальной собственности осуществлялась по требованию головной компании.

Из вышеизложенного следует, что деятельность московского представительства осуществлялась на регулярной основе в пользу третьего лица- дистрибьюторов, без получения вознаграждения, что в свою очередь, приводит к образованию постоянного представительства иностранной компании в России.

В соответствии с пунктом 3 статьи 307 Налогового кодекса Российской Федерации указанная деятельность подлежит налогообложению в размере 20% от суммы расходов.

Принимая во внимание факты и обстоятельства, установленные в рамках мероприятий налогового контроля при проведении предпроверочного анализа, установлено, что в нарушение положений пунктом 3 статьи 307 НК РФ, Иностранной организацией не отражена сумма налога на прибыль, по деятельности московского представительства осуществляемой на регулярной основе в пользу третьего лица без получения вознаграждения, определяемая в соответствии со спец. расчетом в размере 20% от суммы расходов.

Сумма расходов за 2016 – 2018 гг. составила – 75 310 008 руб., в том числе:

2016г. – 19 958 388 руб.

2017г. – 35 757 204 руб.

2018г. – 19 594 416 руб.

Налоговая база по налогу на прибыль за 2016- 2018гг. – 15 062 001 руб. (75 310 008 *20%) в том числе:

2016г. – 3 991 677 руб.

2017г. – 7 151 441 руб.

2018г. – 3 918 883 руб.

***Предполагаемая сумма доначислений по налогу на прибыль организаций за 2016- 2018гг. – 3 012 399 руб.*** (15 062 001 *20%)

2016г. – 798 335 руб.

2017г. – 1 430 288 руб.

2018г. – 783 776 руб.

**III. СЛУШАЛИ:**

**Уполномоченного представителя** Представительства «НЭО СИТИАР КО,ЛТД» (Республика Корея) ИНН 9909433209 КПП774751001 – в отношении исчисления и уплаты налога на прибыль за период 2017- 9 месяцев 2019 гг. – пояснил:

_____

_____

_____

**Решили:**

Организации предложено самостоятельно произвести корректировку налоговых обязательств по налогу на прибыль, путем представления уточненных налоговых деклараций.

**Инспекция:** В случае не уточнения налоговых обязательств по налогу на прибыль, путем представления уточненных налоговых деклараций до 04.12.2019г. инспекцией будет рассмотрен вопрос о проведении выездной налоговой проверки в отношении Представительства «НЭО СИТИАР КО,ЛТД» (Республика Корея) ИНН 9909433209 КПП774751001.

Члены комиссии Е.Ю. Тельных

А.А. Артемова

Представители организации
Представитель по доверенности